

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/2047/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטוח זכויות בהליכי חדלות פירעון לעובד עצמאי שעיקר הכנסתו ממקור אחד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 180 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 180 –

(1) בהגדרה "עובד" בסופה יבוא "וכן עובד עצמאי שעיקר הכנסתו ממקור אחד";

(2) אחרי ההגדרה "עובד" יבוא:

"עובד עצמאי שעיקר הכנסתו ממקור אחד" – מי שמבוטח או היה

מבוטח כעובד עצמאי לפי פרק ה' והוא בעל מקצוע או בעל ידע

מיוחד שהתקשר בחוזה עם מזמין לשם ביצוע עבודה אישית,

שלא על בסיס קבוע ושלפחות 75% מהכנסתו מיגיעה אישית לפי

סעיף (1)2 לפקודת מס הכנסה², בתקופה של שישה חודשים

לפחות, מקורה בהתקשרות עם אותו מזמין";

(3) בהגדרה "מעביד של עובד", בסופה יבוא "ולעניין עובד עצמאי שעיקר

הכנסתו ממקור אחד – המזמין העיקרי שעומו הוא התקשר".

דבר הסבר

בישראל פועלים כ-450,000 עסקים, מתוכם 99% עסקים בינוניים וקטנים. אי תשלום חובות על ידי מי שנקלעו לחדלות פירעון, לנושים בעלי עסקים קטנים וספקים, היא תופעה שכיחה, הגורמת לאלפי בעלי עסקים קטנים לשאת במחיר החוב. כתוצאה מכך, נפגעים בעלי עסקים קטנים שהם קבלני המשנה או ספקי השירותים שלה. תגובה זו גורמת לפגיעה ישירה בצמיחה הפיננסית במשק העסקים בישראל. הדבר חמור אף יותר כאשר עיקר הכנסתו של העסק הקטן או העובד העצמאי היא מהעסק שנקלע לחדלות פירעון, שאז מצבם של בעלי העסקים דומה למצבם של העובדים השכירים המאבדים את מקור פרנסתם, ואף חמור יותר מאחר שבנוסף להפסד הכנסה, נושה זה מאבד גם סחורה ותשלומים קבועים. אשר על כן מוצע להוסיף בחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 180, למבוטחים לעניין ביטוח

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון, גם עובד עצמאי שעיקר הכנסתו ממקור אחד. הכוונה היא לבעל מקצוע או בעל ידע מיוחד שהתקשר בחוזה עם מזמין לשם ביצוע עבודה אישית, שלא על בסיס קבוע אך לפחות 75% מהכנסתו מגיעה אישית לפי סעיף 12(1) לפקודת מס הכנסה, בתקופה של שישה חודשים לפחות מקורה בהתקשרות עם אותו מזמין. תיקון זה נועד להקנות לעובד עצמאי שלמעשה תלוי במזמין השירות באותה מידה שהעובד תלוי במעסיקו, ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/360), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/22/362), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/22/657) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/984), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/27), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/23/414), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/23/470), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/910) ועל ידי חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1232), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/42), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/173), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/264), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/24/894), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2579), על ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/24/3476), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/406) ועל ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/542).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/2060 ; 24/1188).

הצעת החוק זהה לפ/24/1188 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)